

**DECLARATORIA DEL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA “LA PONA”, EN LA
CATEGORÍA DE ZONA DE
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA
CIUDAD DE AGUASCALIENTES DE
COMPETENCIA MUNICIPAL**



SEGGOB
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DECLARATORIA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “LA PONA”, EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

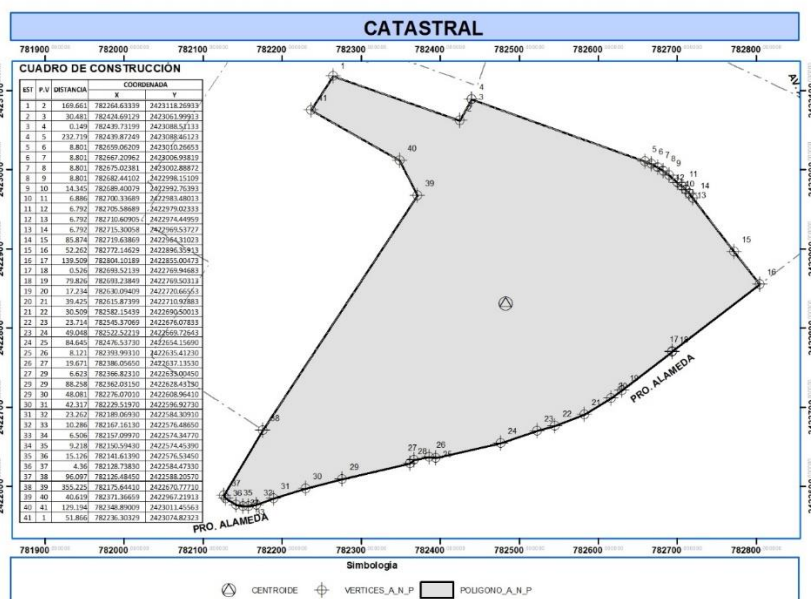
Declaratoria Publicada en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 12 de noviembre de 2018.

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 del Código Municipal de Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hago saber que el Honorable Ayuntamiento Constitucional 2017-2019, tuvo a bien aprobar la **Declaratoria del Área Natural Protegida “La Pona”, en la categoría de Zona de Conservación Ecológica de la Ciudad de Aguascalientes de competencia Municipal**, para quedar como sigue:

DECRETO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

DECRETO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

MAPA DEL POLÍGONO DEL TOTAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MISMA QUE COMPRENDE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 17-40-00 HECTÁREAS



DECRETO

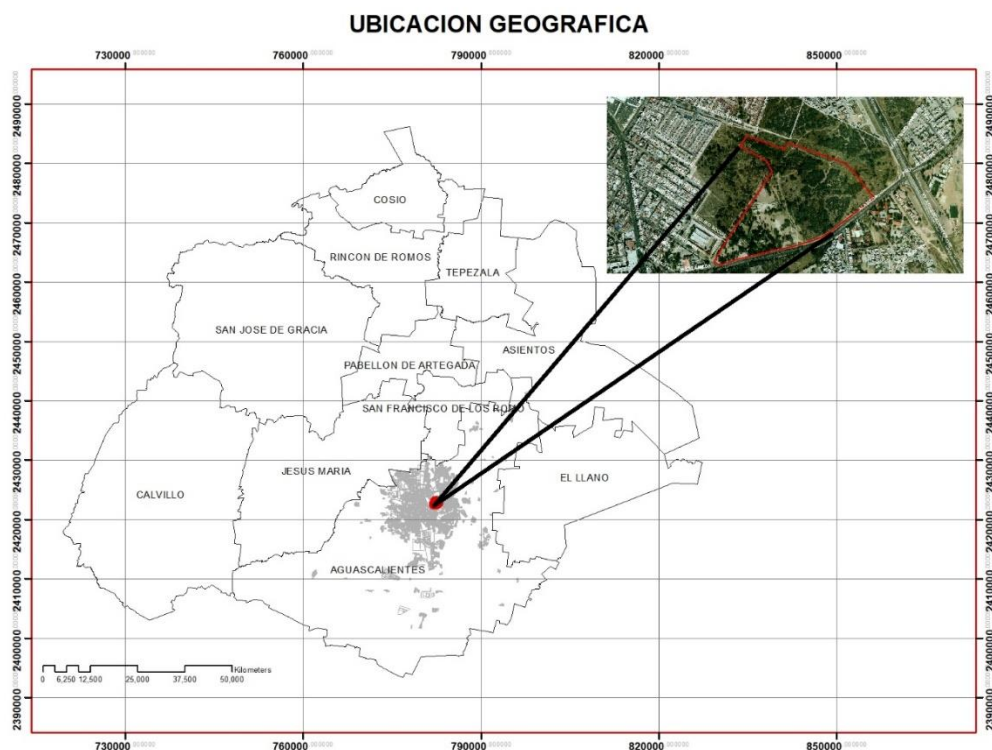
PRIMERO.- Dicha área natural protegida es competencia municipal en términos de lo ordenado por el Artículo 85 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes en relación con el artículo 501 del Código Municipal de Aguascalientes, el predio conocido como “La Pona”, con la categoría de **DECLARATORIA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA “LA PONA”, EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES de COMPETENCIA MUNICIPAL** localizado en la Delegación Jesús Terán, al oriente de la Ciudad de Aguascalientes, en el Municipio y Estado del mismo nombre, con una superficie total de **17-40-00 HECTÁREAS** integrada por una poligonal cuya descripción limítrofe analítico-topográfica es la siguiente:

Coordenadas de la poligonal de la “La Pona”

(Fuente: CATASTRO, 2005)

ESTA	P.V	DISTANCIA	COORDENADA	
			X	Y
1	2	169.661	782264.63339	2423118.26933
2	3	30.481	782424.69129	2423061.99913
3	4	0.149	782439.73199	2423088.51133
4	5	232.719	782439.87249	2423088.46123
5	6	8.801	782659.06209	2423010.26653
6	7	8.801	782667.20962	2423006.93819
7	8	8.801	782675.02381	2423002.88872
8	9	8.801	782682.44102	2422998.15109
9	10	14.345	782689.40079	2422992.76393
10	11	6.886	782700.33689	2422983.48013
11	12	6.792	782705.58689	2422979.02333
12	13	6.792	782710.60905	2422974.44959
13	14	6.792	782715.30058	2422969.53727
14	15	85.874	782719.63869	2422964.31023
15	16	52.262	782772.14629	2422896.35913
16	17	139.509	782804.10189	2422855.00473
17	18	0.526	782693.52139	2422769.94683
18	19	79.826	782693.23849	2422769.50313
19	20	17.234	782630.09409	2422720.66553
20	21	39.425	782615.87399	2422710.92883
21	22	30.509	782582.15439	2422690.50013
22	23	23.714	782545.37069	2422676.07833
23	24	49.048	782522.52219	2422669.72643
24	25	84.645	782476.53730	2422654.15690
25	26	8.121	782393.99310	2422635.41230

26	27	19.671	782386.05650	2422637.13530
27	28	6.623	782366.82310	2422633.00450
28	29	88.258	782362.03150	2422628.43130
29	30	48.081	782276.07010	2422608.96410
30	31	42.317	782229.51970	2422596.92730
31	32	23.262	782189.06930	2422584.30910
32	33	10.286	782167.16130	2422576.48650
33	34	6.506	782157.09970	2422574.34770
34	35	9.218	782150.59430	2422574.45390
35	36	15.126	782141.61390	2422576.53450
36	37	4.36	782128.73830	2422584.47330
37	38	96.097	782126.48450	2422588.20570
38	39	355.225	782175.64410	2422670.77710
39	40	40.619	782371.36659	2422967.21913
40	41	129.194	782348.89009	2423011.45563
41	1	51.866	782236.30329	2423074.82323



SEGUNDO.-El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable será la responsable de administrar, manejar y preservar los ecosistemas y sus elementos en el área natural protegida, así como de vigilar que las acciones que se realicen dentro de ésta se ajusten a los propósitos de la presente declaratoria y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 502 QUATER del Código Municipal de Aguascalientes, el Área de Recursos Naturales y Biodiversidad de dicha

Secretaría será la responsable de la administración y manejo de las áreas naturales protegidas de competencia Municipal.

TERCERO. -El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, propondrá la celebración de acuerdos de Coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, para cumplir con lo previsto en este Decreto.

En dichos instrumentos se establecerá, por lo menos, lo siguiente:

I.- La forma en que el Gobierno del Estado, el Municipio y los sectores social y privado podrán participar en la administración del área natural protegida;

II.- La coordinación de las políticas estatales aplicables en el área natural protegida, con las del Municipio de Aguascalientes;

III.- La determinación de acciones para registrar en el ordenamiento ecológico territorial aplicable al área natural protegida, en términos de lo ordenado por el artículo 503 TER del Código Municipal;

IV.- La elaboración del programa de manejo del área natural protegida, con la formulación de compromisos para su ejecución lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 503 del Código Municipal;

V.- El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del área natural protegida, lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 502 TER del Código Municipal;

VI.- Los mecanismos de coordinación para la elaboración de los planes de desarrollo estatal y municipal, a efecto de que exista congruencia con el programa de manejo del área natural protegida;

VII.- Las formas como se llevará a cabo la restauración y rehabilitación del área natural protegida, la investigación, la educación ambiental, la experimentación y monitoreo en el área natural protegida, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII.- La realización de acciones de inspección y vigilancia;

IX.- Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, compatibles con los propósitos de conservación del área natural protegida;

X.- Los esquemas de participación de los grupos sociales, científicos y académicos; y

XI.- La ejecución de programas de asesoría para el desarrollo sustentable de la zona.

CUARTO. -El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, supervisará la elaboración del programa del plan de manejo del área natural protegida, dando la participación que corresponda a las dependencias de la Administración Pública, así como a organizaciones sociales privadas y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables.

El programa de manejo del área natural protegida será elaborado con el apoyo de diversas asociaciones civiles y supervisado por la **SEMADESU**, teniendo un término para la elaboración del mismo de un año posterior a la presente declaratoria lo anterior en términos de lo ordenado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dicho programa deberá contener en términos de lo ordenado por el artículo 503 del Código Municipal en relación con el artículo 85 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes por lo menos, lo siguiente:

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, históricas, económicas y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, regional, local y municipal, así como del análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra y el uso de suelo en la superficie respectiva;

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con la política ambiental estatal, las cuales comprenderán, entre otras, las siguientes: de investigación y de educación ambiental; de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; para el desarrollo de las actividades recreativas, eco turísticas, obras de infraestructura, y demás actividades productivas; de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias ambientales; de vigilancia; y las demás que por las características propias del área natural protegida que se requieran;

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación ciudadana y las comunidades asentadas en la misma, así como todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesados en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV. Los objetivos específicos del área de natural protegida;

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables;

VI. Las medidas administrativas a las que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida;

VII. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevean realizar, los cuales serán facultad de la Comisión Estatal para el Conocimiento, Conservación y Uso de la Biodiversidad, tanto en su realización como en su evaluación; y

VIII. El sistema de vigilancia y cuidado de la zona.

Se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, un resumen del programa de manejo que contenga por lo menos la zonificación primaria y secundaria en el cual se incluye un plano de localización del área.

QUINTO. - En el área natural protegida, el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes promoverá los mecanismos de Coordinación que se requieran con el propósito de que los planes y programas de desarrollo municipal que se elaboren y acuerden sean congruentes con el programa de manejo y la sub-zonificación del área, a efecto de asegurar la consecución de sus objetivos de conservación.

SEXTO. - Los usuarios, usufructuarios o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques, que se encuentren dentro de la superficie del área natural protegida, estarán sujetos a las modalidades que se establezcan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal de Aguascalientes y en el presente Decreto.

Por tanto, estarán obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en este instrumento y deberán respetar las previsiones contenidas en el programa de manejo, en el programa de ordenamiento ecológico territorial y demás disposiciones jurídicas aplicables.

SÉPTIMO.-Con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de conformidad con sus atribuciones y con base en los estudios técnicos y socioeconómicos que al efecto se elaboren, podrá establecer vedas de flora y fauna y, en su caso, promoverá lo conducente para el establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua.

OCTAVO. - El área natural protegida se conformará por una zona de amortiguamiento, en la cual se establecerán sub-zonas de preservación, conservación y de uso público.

NOVENO. - De conformidad con la sub-zonificación establecida en el programa de manejo, dentro del área natural protegida sólo se permitirán las siguientes actividades:

I.- Ejecutar las obras relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura existente previa al presente Decreto, así como aquéllas que resulten necesarias para el aseguramiento de los ecosistemas, la biodiversidad y prevención de riesgos;

II.- Construir instalaciones de bajo impacto ambiental para llevar a cabo las acciones lúdico-educativas de recreación y turismo de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes, utilizando técnicas que no ocasionen impacto significativo o relevante, que respeten el paisaje y la vegetación presente, y que utilicen elementos naturales de la región, así como las instalaciones necesarias para la administración del área natural protegida, la señalización, los senderos interpretativos, casetas de vigilancia, área de composta, área de reciclaje y estaciones biológicas; y

III.-La investigación y colecta científica, el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental, las actividades relacionadas con la preservación, repoblación y refugio restauración y rehabilitación, así como las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales acordes a lo ordenado en el estudio previo justificativo.

DÉCIMO. - En el área natural protegida queda prohibido:

I.-Remover, rellenar, trasplantar, podar o realizar cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del ecosistema y su zona de influencia, de su productividad natural, de la capacidad de carga natural del ecosistema, de las zonas de anidación, reproducción, refugio,

alimentación y alevinaje, o bien, cualquier otra actividad que provoque cambios en las características y servicios ecológicos, salvo las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar el ecosistema;

II.- Realizar cualquier obra que modifique la vegetación existente en el área natural protegida, salvo que sea necesario para el cumplimiento del objeto del presente Decreto o para la realización de obras de protección civil;

III.- Desarrollar cualquier tipo de actividad contaminante;

IV.- Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo en el suelo o subsuelo;

V.- Usar explosivos, sin la autorización de la autoridad competente;

VI.- Tirar o abandonar desperdicios;

VII.- Introducir especies vivas exóticas, sin la autorización correspondiente;

VIII.- Extraer o capturar flora y fauna silvestre, así como otros elementos biogenéticos, cuando se realice sin autorización. En el caso de la investigación científica, trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales y para repoblación de otras áreas naturales, la extracción tendrá que estar debidamente justificada y autorizada;

IX.- Cambiar el uso del suelo forestal para actividades agrícolas, ganaderas, desarrollo urbano o de desarrollo turístico;

X.- Realizar aprovechamientos forestales;

XI.- Realizar obras públicas o privadas, que afecten las formaciones geológicas; y

XII.- Construir confinamientos de materiales y residuos peligrosos.

Para las autorizaciones a que se refiere el presente artículo, la unidad administrativa correspondiente deberá contar con la opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes y, en todo caso, las autoridades competentes deberán observar los plazos de respuesta previstos en la normatividad aplicable.

DÉCIMO PRIMERO. - Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en este Decreto, el programa de manejo del área y las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO. - La inspección y vigilancia del área natural protegida queda a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes, a través del área de Recursos Naturales y Biodiversidad con la participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal competentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. - El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, deberá elaborar el programa de manejo del área natural protegida, en un término de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO. - Deberá la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de presupuestar el Costo de la elaboración del Plan de Manejo así como el personal administrativo necesario para la ejecución de los trabajos iniciales del área protegida.

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria celebrada el día nueve de octubre del año dos mil dieciocho en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Marly Fabiola Carranza Ávila, Manuel Alejandro Monreal Dávila, Mónica Ledezma Gallegos, Gustavo Tristán López, Juana Cecilia López Ortiz, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Miguel Romo Reynoso, Mauricio González López, Oscar Salvador Estrada Escobedo, Jennifer Kristel Parra Salas, Hazel Montejano García, Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Karla Cassio Madrazo, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro y el Síndico Procurador Luis Alberto Rivera Vargas; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 09 de octubre de 2018.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.